

CAUTELAR EM PROCEDIMENTO DE CONTRATAÇÃO
RELATOR CONSELHEIRO SIDNEY ESTANISLAU BERALDO
TRIBUNAL PLENO – SESSÃO DE 11-06-2025 – MUNICIPAL
JULGAMENTO

=====

Processo: TC-007998.989.25-5

Representantes: Daniela Queiroz de Ávila

Representada: Prefeitura Municipal de Mogi das Cruzes

Assunto: Cautelar em Procedimento de Contratação no âmbito do pregão eletrônico nº 024/2025, que tem por objeto a “contratação de empresa especializada para serviços de limpeza de próprios municipais, incluso materiais e equipamentos, bem como máquinas”.

Responsável: Mara Bertaiolli (Prefeita)

Subscritor do edital: Claude Mary de Moura (Secretário Municipal de Gestão e Contratações Públicas)

Advogados cadastrados no e-TCESP: Daniela Queiroz de Ávila (OAB/SP nº 524.321) e Filipe Augusto Lima Hermanson Carvalho (OAB/SP nº 272.882 – Procurador à época).

=====

EMENTA: CAUTELAR EM PROCEDIMENTO DE CONTRATAÇÃO. PREGÃO. SERVIÇOS DE LIMPEZA DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS. DIVERGÊNCIA DE INFORMAÇÕES ENTRE OS ANEXOS. INADEQUAÇÃO DA FORMA DE CÁLCULO DO VALOR ESTIMADO COM A LEGISLAÇÃO LOCAL. PROCEDÊNCIA PARCIAL. APERFEIÇOAMENTO REDACIONAL DO ITEM QUE DISPÕE SOBRE A HIPÓTESE DE SOMATÓRIO DE ATESTADOS. RECOMENDAÇÃO.

1.1 Trata-se de **cautelar em procedimento de contratação** no âmbito do pregão eletrônico nº 024/2025, elaborado pela **PREFEITURA**

MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES, cujo objeto é a “contratação de empresa especializada para serviços de limpeza de próprios municipais, incluso materiais e equipamentos, bem como máquinas”.

1.2. Insurgiu-se a **Representante** contra os seguintes aspectos do ato convocatório:

- a) ausência de indicação de adicional de insalubridade, a ser considerado de acordo com o local de execução do serviço [Secretaria da Educação (escolas), Secretaria da Saúde (especialmente unidade básica de saúde), Secretaria de Mobilidade e Trânsito, Secretaria de Esporte e Lazer, Secretaria de Assistência Social, Secretaria de Desenvolvimento, Secretaria do Meio Ambiente e Proteção Animal, Secretaria da Cultura, Secretaria da Agricultura, Secretaria de Serviços Urbanos e Zeladoria, Secretaria de Gestão e Contratações Públicas, Secretaria de Governo e Transparência], comprometendo a adequada elaboração das propostas;
- b) incoerência entre os Anexos A (Serviços realizados por Secretaria) e IV (Relação de Endereços – quantidade de locais) na quantidade de banheiros e sanitários por local, impactando diretamente o orçamento da licitação;
- c) inadequada possibilidade de participação de empresas reunidas em consórcio;
- d) indevida permissão à somatória de atestados, embora os serviços não devam ser realizados concomitantemente;
- e) omissão quanto à demonstração da capacidade técnico-profissional das licitantes;
- f) inadequação do valor estimado na Cláusula 21.1 do edital (R\$ 61.276.930,20 para o período de 12 meses), que entende deveria ser de R\$ 64.491.302,91, conforme os parâmetros legais.

1.3 O expediente foi distribuído aleatoriamente, embora a matéria fosse conexa à tratada nas representações contra a concorrência pública nº

13/23 (TC-008739.989.24-2 e TC-008815.989.24-9, que tratou da primeira versão do edital)¹ e o pregão eletrônico nº 61/24 (TC-016490.989.24-1, relativo à segunda edição)².

1.4 Presentes indícios de restrição indevida à competitividade, a suspensão do certame foi liminarmente concedida e referendada por este E. Plenário.

1.5 Regularmente notificada, a **Representada** aduziu que, nos autos acima, esta Corte apenas *“recomendou a reavaliação da possibilidade de segregação do objeto em lotes afins, (...) sem impor qualquer determinação vinculante de alteração do edital”*.

Acrescentou que o gestor à época, após analisar tecnicamente a recomendação, optou por manter a contratação em lote único, mediante o lançamento do Pregão Eletrônico nº 61/2024, que também foi submetido ao crivo desta Corte, nos autos do TC-016490.989.24-1, e posteriormente revogado.

Recordou que a segunda versão do edital, embora *“tenha sido considerado irregular por outros motivos, e diversas alterações tenham sido determinadas, a contratação em lote único não foi objeto de apontamento ou crítica específica no segundo julgamento”*. Disse que, aliás, este E. Plenário admitiu a formatação adotada, desde que possibilitada a subcontratação da solução tecnológica requerida, o que foi corrigido no atual edital, o qual ainda permite a participação de consórcios.

Desta forma, sustentou que a composição do objeto se trata de matéria preexistente, já discutida e considerada regular.

Acrescentou que o novel edital incorporou a determinação de incluir a quantidade de banheiros a serem higienizados, o que impacta no

¹ Sessão Plenária de 29-05-2024. De minha relatoria

² Sessão Plenária de 27-11-24. De minha relatoria

cálculo do percentual de insalubridade. Ademais, afirmou que o Termo de Referência dispõe que a licitante deve prever todos os custos diretos e indiretos, incluindo encargos trabalhistas, como o aludido adicional de insalubridade, de modo a inexistir a alegada omissão sobre o tema.

No que tange à quantidade de banheiros e sanitários, reconheceu que houve divergências entre as informações dos Anexos A e IV, comprometendo-se a adequar e compatibilizar os documentos.

Por sua vez, defendeu que a possibilidade de participação de empresas reunidas em consórcio está prevista na Lei federal nº 14.133/2021 e promove a competitividade, permitindo que empresas de menor porte possam se reunir para cumprir os requisitos técnicos e operacionais.

Recordou que a norma permite a somatória de quantidades realizadas em períodos sucessivos ou não, desde que não ultrapassem três anos. De todo modo, anuiu em revisar a redação do item 4.1.3.3 para eliminar ambiguidades e reproduzir integralmente os termos do § 5º do art. 67 da NLLLC.

Argumentou que o edital estabelece claramente os requisitos para comprovação da qualificação técnica, em conformidade com a legislação vigente, sendo a queixa genérica e sem fundamentação técnica ou jurídica concreta.

Garantiu que a formação do valor de referência seguiu critérios legais, utilizando pesquisa de mercado, atualização do contrato vigente e comparativo com contrato semelhante de outro município. Disse que a metodologia adotada visa promover equilíbrio, realismo e competitividade, enquanto a que foi proposta pelo representante supera o valor estabelecido no edital em mais de R\$ 3,2 milhões.

1.6 A Unidade de Economia da Assessoria Técnico-Jurídica, nos aspectos atinentes à sua área de atuação, pronunciou-se pela procedência parcial das representações.

De plano, observou que a nova versão editalícia eliminou diversas imposições vinculadas à antiga atividade acessória de apoio tecnológico, que deixou de integrar o atual objeto licitado.

Notou, ainda, a supressão de diversas disposições que detalhavam os sistemas de gerenciamento e controle de operações ou requisitavam *Dashboard* com cronograma de execução dos serviços, *Cloud Computing* (Computação em Nuvem), sistema de estrutura integrada de softwares e prova de conceito.

Desta forma, entendeu inexistir fundamentos para a pleiteada inclusão de item autorizando a subcontratação, notadamente por ser agora permitida a presença de empresas consorciadas.

Outrossim, afastou censura à falta de menção expressa acerca do adicional de insalubridade, seja por se tratar de matéria preclusa ou por caber aos licitantes observarem a legislação trabalhista e avaliarem o grau de exposição dos trabalhadores a agentes insalubres, sem necessidade de fixar previamente os percentuais no edital.

Apesar disso, sugeriu o aprimoramento das declarações exigidas no Anexo III – Modelo da Proposta de Preços, pois o edital deixa de disciplinar que a proposta comercial deve prever todos os custos diretos e indiretos do serviço, incluindo mão de obra, insumos e todos os itens previstos no Termo de Referência e seus anexos.

Por outro lado, pontuou ser correta a metodologia de cálculo proposta pela Representante, ainda que eleve o antigo valor referencial, porquanto em conformidade com Decreto Municipal nº 22.778, de 21-05-2024, que regulamenta a matéria na municipalidade.

Ponderou que a anuência da Prefeitura em corrigir a divergência nos anexos do edital, entre a quantidade de locais de prestação de serviços, torna a queixa incontroversa.

1.7 A vertente **Jurídica** da ATJ memorou que a Municipalidade já tentara licitar os serviços de limpeza de próprios municipais em duas oportunidades anteriores, a primeira pela Concorrência Pública nº 13/2023 (tratada nos autos dos TCs-008739.989.24 e 8815.989.24-9) e a segunda pelo Pregão Eletrônico nº 61/2024 (TC-016490.989.24-1)³, sendo que, após o escrutínio desta Corte, ambos os certames foram revogados.

Ponderou que a incompatibilidade de informações entre os anexos, acerca da quantidade de locais de prestação de serviços e a alocação prevista de profissionais, compromete a clareza e a precisão necessárias ao adequado planejamento e à apresentação de propostas pelas licitantes, o que foi reconhecida pela Administração.

Ressaltou inexistir ilegalidade ou vício na previsão de participação consorciada no certame, mormente por estar amparada no artigo 15 da NLLC e por ser um mecanismo legítimo para fomentar a competitividade, especialmente em contratos de maior vulto financeiro e complexidade operacional.

Compartilhou o mesmo entendimento de sua predecessora acerca da improcedência da queixa contra a falta de cláusula específica autorizando a subcontratação.

Quanto à permissão de somatória de atestados, compreendeu caber apenas recomendação para que a Administração aprimore sua redação, como a própria sugeriu, a fim de eliminar dúvidas interpretativas e reforçar a conformidade com o § 5º do art. 67 da Lei nº 14.133/2021.

³ Sessão Plenária de 27-11-2024, sob minha relatoria

Reconheceu ser suficiente a exigência de prova de capacitação operacional para serviços de limpeza de próprios públicos municipais, mormente pelo fato de a atividade não exigir atuação técnica especializada com registro em conselho profissional.

1.8 A **Chefia da ATJ** manifestou-se em consonância com os pareceres de suas unidades especializadas.

1.9 No mesmo sentido foi o posicionamento do **Ministério Público de Contas**.

É o relatório.

2. VOTO

2.1 A Prefeitura Municipal de Mogi das Cruzes, pretende a “contratação de empresa especializada para serviços de limpeza de próprios municipais

No entanto, o instrumento convocatório elaborado merece correção, a fim de se amoldar às diretrizes da legislação de regência e à jurisprudência desta Corte.

2.2 De início, destaco que a própria Representada assentiu em unificar as informações sobre a quantia de banheiros e sanitários por local nos Anexos A (Serviços realizados por Secretaria) e IV (Relação de Endereços – quantidade de locais), o que torna incontroversa a questão.

2.3 Outrossim, com a instrução, avalio que a metodologia de cálculo do valor estimado da contratação, conforme estabelecido no edital, não está em conformidade com a legislação municipal e a Lei 14.133/21

Conforme dispõe o artigo 16⁴ do Decreto Municipal nº 22.778, de 21-05-2024, que disciplina a forma de pesquisa de preços na municipalidade (embora o parágrafo preambular do edital deixe de mencioná-lo, omissão que deve ser corrigida), tal cálculo deveria considerar a média dos valores orçados nas bases consultadas, incluindo contratações similares e consultas diretas ao mercado.

No entanto, o orçamento realizado no edital utilizou a média das cotações de preços obtidas na pesquisa de mercado e os valores das contratações similares individualmente considerados, divididos por três, resultando em um valor estimado de R\$ 61.276.930,20.

Neste ponto, como destacou a unidade de Economia da ATJ, “os cálculos deveriam considerar a média das contratações no âmbito da Prefeitura ou de outros órgãos (São José dos Campos) e a média dos fornecedores consultados (Demax, Tonanni, Florestana e Interativa) para apurar os parâmetros, somá-los e depois dividir o resultado por dois, equação que resulta em R\$ 64.491.302,91”.

Aquela Assessoria ainda ressaltou que, “malgrado essa metodologia de cálculo eleve o valor de referência em relação ao indicado no edital (R\$ 61.276.930,20), não incumbe (...) questionar a legislação municipal, mas apenas observá-la e aplicá-la, nem tampouco se evidencia admissível que o município desconsidere a própria legislação local”.

⁴ Art. 16. A pesquisa de preços para aquisição de bens e contratação de serviços em geral deverá obedecer ao disposto no artigo 23 da Lei 14.133/2021, levando em conta a compatibilidade com o mercado, as quantidades a serem contratadas, a potencial economia de escala e as peculiaridades do local de execução do objeto, mediante a utilização de parâmetros pertinentes, dentre os seguintes:

I - banco de preços de referência mantido pela Prefeitura;

II - bancos de preços de referência no âmbito da Administração Pública;

III - contratações e atas de registro de preços similares, no âmbito da Prefeitura ou de outros entes públicos, em execução ou concluídos nos 180 dias anteriores à data da pesquisa de preços;

IV - pesquisa publicada em mídia especializada, listas de instituições privadas renomadas na formação de preços, sítios eletrônicos especializados ou de domínio amplo, desde que contenham a data e hora de acesso; e

V - realização de múltiplas consultas diretas ao mercado, com, no mínimo, 3 (três) fornecedores, consolidada em quadro comparativo.

(...) § 3º **Os valores a serem tomados como parâmetro corresponderão à média dos valores orçados nas bases consultadas** dentre as referidas no caput, desconsiderados aqueles excessivamente elevados ou inexequíveis. (grifei)

Destarte, necessário que seja adequada a forma de cálculo do valor estimado ao aludido Decreto municipal, assim como para que conste sua menção no preâmbulo do edital, compondo as demais normas aplicáveis ao caso.

2.4 Por outro lado, revelam-se improcedentes as demais queixas apresentadas.

Na esteira da unidade Jurídica da ATJ, não cabe censura à atual permissão de empresas consorciadas, porquanto amparada no artigo 15 da NLLC, sendo que tal formação *“é um mecanismo legítimo para fomentar a competitividade, especialmente em contratos de maior vulto financeiro e complexidade operacional, permitindo a reunião de empresas que isoladamente não preencheriam os requisitos técnicos ou econômicos exigidos”*.

2.5 Tampouco prospera a queixa à falta de prova de qualificação profissional, pois sua exigência deve ser restrita aos casos em que o serviço a ser contratado exija atuação técnica especializada com registro em conselho profissional.

No caso específico da prestação de serviços de limpeza de próprios públicos municipais, a atividade não demanda conhecimentos técnicos especializados, formação técnica ou acadêmica específica, tampouco registro em conselho de classe profissional.

Recordo ser pacífica a jurisprudência desta Casa no sentido de que a exigência de qualificação técnico-profissional deve ser aplicada apenas quando o serviço contratado requer atuação técnica, a exemplo do decidido nos TC-12234.989.19-2⁵ e TC-023994.989.20-0⁶.

⁵ Sessão Plenária de 05-06-2019, relator Renato Martins Costa

⁶ Sessão Plenária de 25-11-2020. De minha relatoria

2.6 No que tange à somatória de atestados, ainda que a redação original do item 4.1.3.3 não infrinja diretamente a norma legal, deixa de explicitar o trecho "em períodos sucessivos ou não", o que pode dar margem à interpretação restritiva de que somente seriam aceitos atestados emitidos por períodos concomitantes.

Deste modo, embora insubsistente a queixa, recomendo que a Administração promova a sugerida alteração do texto do aludido item, incluindo nele a expressão "*em períodos sucessivos ou não*", como forma de aperfeiçoamento técnico do edital.

2.7 Por sua vez, observo que a apontada omissão acerca do adicional de insalubridade já constava, nos mesmos moldes, na versão anterior do edital, não tendo sido oportunamente impugnada.

A Representante podia e devia ter formulado, logo ao primeiro ensejo, todas as eventuais críticas ao ato convocatório. Deixar de fazê-lo naquela ocasião, para apresentar inconformismos sobre cláusulas pregressas somente agora, é procedimento incompatível com a seriedade exigida do demandante do controle externo, pois as atividades do Poder Público não podem ficar sujeitas à reserva de "*oportunidades*".

Considerando, portanto, que o direito de suscitar a análise preliminar de edital, no aspecto acima descrito, não foi tempestivamente exercido, quanto a ele operou-se a **preclusão**.

De todo modo, como destacou a Unidade Especializada da ATJ, "*incumbe aos licitantes observarem, com rigor, a legislação trabalhista, convenções e acordos coletivos por ocasião da elaboração da proposta comercial, sendo prescindível ao edital indicar expressa e taxativamente os encargos trabalhistas e eventuais adicionais a serem considerados na formação do preço*".

2.8 Posto isto, circunscrito aos aspectos analisados, considero **parcialmente procedentes** as impugnações, determinando que a Administração adote as medidas corretivas necessárias ao cumprimento da lei e desta decisão, em especial:

- a) sanear a divergência nas especificações constantes no Anexo A e no Anexo IV; e
- b) ajustar a metodologia de cálculo do valor estimado às regras do Decreto municipal.

Recomendo, outrossim, o aprimoramento redacional do item relativo ao somatório de atestados.

Deve também promover cuidadosa e ampla revisão de todos os demais itens do ato convocatório, notadamente os relacionados aos tópicos cuja correção foi determinada.

A Administração deve atentar, depois, para a devida republicação do edital, nos termos da lei.

Transitada em julgado a decisão, arquivem-se os autos eletronicamente.

Sala das Sessões, 11 de junho de 2025.

SIDNEY ESTANISLAU BERALDO
CONSELHEIRO